



**PUTUSAN**  
Nomor 1930 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EUIS ESIN KURAESIN binti H. HIDAJAT alias NJI ESIN b. H. HIDAJAT**, bertempat tinggal di Jalan Raya Dayeuhkolot, Nomor 397/317, RT 001, RW 009, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. **Hj. EUIS HALIMAH binti H. HIDAJAT alias NJI HALIMAH b. H. HIDAJAT**, bertempat tinggal di Jalan Raya Dayeuhkolot, Nomor 327, RT 001, RW 009, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diar Purbayu Basary, S.E., S.H., M.H., Advokat pada Padepokan Hukum Diar Purbayu Basary & Associates, beralamat di Jalan Banjarsari 2, Nomor 7, RT 002, RW 019, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023;

Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat;

L a w a n :

1. **EDIH KURNIADI**, bertempat tinggal semula di Jalan Ciateul, Nomor 125/20A, RT 03, RW 01, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Komplek Mekarsari Residence, Nomor A4, RT 07, RW 15, Kelurahan Manggahang,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pdt/2024



Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

2. **PUPUNG RISMAYANTI alias IBU RATU**, bertempat tinggal semula di Komplek Sanggar Mas Lestari, Blok H, Nomor 115, RT 001, RW 012, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Komplek Giri Harja, Jalan Yudistira, RT 06, RW 10, Nomor 4B, Desa Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. **BUDI SETIAWAN**, bertempat tinggal semula di Kampung Ciputat, RT 003, RW 013, Desa Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Kampung Cileuweung/Sadangsari, RT 04, RW 04, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
4. **DIKI ARISANDI**, bertempat tinggal semula di Komplek Sanggar Mas Lestari, Blok H, Nomor 115, RT 001, RW 012, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Komplek Giri Harja, Jalan Yudistira, RT 06, RW 10, Nomor 4B, Desa Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
5. **MURNI SUCI UTAMI**, bertempat tinggal di Babakan Leuwi Bandung, RT 001, RW 014, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
6. **MITHA OKTAVIA DWIYANTI**, bertempat tinggal di Babakan Leuwi Bandung, RT 001, RW 014, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pdt/2024



7. **MAURA ZALIANI AZ ZAHRA**, bertempat tinggal di Babakan Leuwi Bandung, RT 001, RW 014, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
8. **GIOVAN JONATHAN**, bahwa sebagaimana dalam warkah (dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01601/ Desa Citeureup), bertempat tinggal di Kampung Bojong Asih, Gang Dahlia, Nomor 196, RT 002, RW 014, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi yang sebenarnya bertempat tinggal di Komplek Setra Duta Blok 11, Nomor 28, RT 003, RW 014, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
9. **SOEGianto alias Dr. SOEGianto, Bsc., S.H., MBA.**, bahwa sebagaimana dalam warkah (dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01601/Desa Citeureup), beralamat di PT Metro Garment - Jalan Mohamad Toha - Jalan Raya Dayeuhkolot, Nomor 243, RT 003, RW 004, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi yang sebenarnya beralamat di Jalan Ciumbuleuit, Nomor 193, RT 02, RW 07, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VIII dan IX memberikan kuasa kepada Sopiadi, S.H., Advokat pada kantor hukum Prabu *Law Firm*, beralamat di Jalan Djunjuran Dalam II, Nomor 27, Kelurahan Padjajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023;  
Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pdt/2024



D a n:

1. **GUNAWAN SEBAYANG, S.H.**, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Raya Soreang-Banjaran, Nomor 415, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. **Dr. KIKIT WIRIANTI SUGATA, S.H.**, Notaris/PPAT dahulu beralamat di Jalan Moh. Toha, Nomor 36, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Setra Murni, Nomor 14, RT 003, RW 004, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
BANDUNG**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang Pamekaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN DAYEUEHKOLOT Cq. KEPALA DESA  
CITEUREUP**, berkedudukan di Jalan Raya Dayeuhkolot Nomor 365/283, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi semula Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pdt/2024



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat yang berakibat hukum merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah, seluas lebih kurang 11.825 m<sup>2</sup> (sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) yang terdiri dari:
  - Tanah sebagaimana tercantum dalam Kohir C Desa Citeureup Nomor 582 atas nama Nji Esin B. H. Hidajat, Persil Nomor 41 S.II luas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) adalah hak milik sah Euis Esin Kuraesin binti H. Hidajat alias Nji Esin B. H. Hidajat (Penggugat 1);
  - Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Desa Citeurep, Letter C/Kohir Nomor 584 atas nama Nji Halimah B. H. Hidajat, Persil Nomor 41 S.II luas seluruhnya lebih kurang 10.625 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) adalah hak milik sah Hj. Euis Halimah binti H. Hidajat alias Nji Halimah B. H. Hidajat (Penggugat 2);Selanjutnya menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak secara sah untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung (Turut Tergugat 3);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun dengan segala akibat hukumnya terhadap:
  - Seluruh bukti yang dijadikan untuk pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukan/dimohonkan oleh Tergugat 1 s.d. Tergugat 7 (1. Edih Kurniadi, 2. Pupung Rismayanti, 3. Dudi Setiawan, 4. Diki Arisandi, 5. Murni Suci Utami, 6. Mitha Oktavia Dwiyantri dan 7. Maura

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pdt/2024



Zalianti Az Zahra) atas objek tanah yang notabene adalah objek tanah milik Para Penggugat;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 01601/Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Turut Tergugat 3) pada tanggal 17 September 2020, Surat Ukur Nomor 00512/Citeureup/2019 tanggal 19 Desember 2019 luas 10.700 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu tujuh ratus meter persegi);
- Perbuatan jual beli antara Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 (1. Edih Kurniadi, 2. Pupung Rismayanti, 3. Dudi Setiawan, 4. Diki Arisandi, 5. Murni Suci Utami, 6. Mitha Oktavia Dwiyantri dan 7. Maura Zalianti Az Zahra) sebagai penjual dengan Tergugat 8 (Giovan Jonathan) sebagai pembeli yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 (Gunawan Sebayang, S.H.) sebagai PPAT sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 09/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan pula perbuatan jual beli antara Tergugat 8 (Giovan Jonathan) sebagai penjual dengan Tergugat 9 (Soegianto) sebagai pembeli yang dilakukan oleh Turut Tergugat 2 (Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H.) sebagai PPAT sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 11/2021 tanggal 14 Juni 2021;
- 5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan/atau siapa saja yang diberikan hak oleh pihak Tergugat dan atau oleh pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini dengan tanpa kecuali;
- 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lain;
- 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Memberikan putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya sebagaimana dalam peradilan perdata yang baik dan benar;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pdt/2024





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*onbevoeg*);
2. Kewenangan absolut;
3. Kekurangan pihak;
4. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (kabur, tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa ditariknya Mitha Oktavia Dwiyantri dan Maura Zaliantri Az Zahra sebagai pihak Tergugat 6 dan Tergugat 7 adalah jelas menyalahi ketentuan hukum acara perdata oleh karena pada saat kedua orang tersebut ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini usia kedua orang tersebut belum dewasa sehingga secara hukum belum cakap untuk melakukan sebuah perbuatan hukum maka seharusnya yang ditarik dan ditempatkan sebagai Tergugat adalah ibunya yang bernama ibu Nenden Kostianingsih, hal mana berlaku pada waktu terjadi proses peralihan hak atas objek tanah dimana kepentingan hukum Tergugat 6 dan Tergugat 7 diwakili oleh ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat III;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 5 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5, Tergugat 8 dan Tergugat 9, Kuasa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, Kuasa Turut Tergugat 3 untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat yang berakibat hukum merugikan para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah seluas lebih kurang 11.825 m<sup>2</sup> (sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) yang terdiri dari:
  - Tanah sebagaimana tercantum dalam Kohir C Desa Citeureup Nomor 582 atas nama Nji Esin b. H. Hidajat, Persil Nomor 41 S.II luas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) adalah hak milik sah Euis Esin Kuraesin binti H. Hidajat alias Nji Esin b. H. Hidajat (Penggugat 1);
  - Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Desa Citeurep, Letter C/Kohir Nomor 584 atas nama Nji Halimah b. H. Hidajat, Persil Nomor 41 S.II luas seluruhnya lebih kurang 10.625 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) adalah hak milik sah Hj. Euis Halimah binti H. Hidajat alias Nji Halimah b. H. HIDAJAT (Penggugat 2);

Selanjutnya menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak secara sah untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung (Turut Tergugat 3);

4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 01601/Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Turut Tergugat 3) pada tanggal 17 September 2020, Surat Ukur Nomor 00512/Citeureup/2019 tanggal 19 Desember 2019 luas 10.700 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu tujuh ratus meter persegi);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pdt/2024





- Perbuatan jual beli antara Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 (1. Edih Kurniadi, 2. Pupung Rismayanti, 3. Dudi Setiawan, 4. Diki Arisandi, 5. Murni Suci Utami, 6. Mitha Oktavia Dwiyantri dan 7. Maura Zalianti Az Zahra) sebagai penjual dengan Tergugat 8 (Giovan Jonathan) sebagai pembeli yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 (Gunawan Sebayang, S.H.) sebagai PPAT sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 09/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan pula perbuatan jual beli antara Tergugat 8 (Giovan Jonathan) sebagai Penjual dengan Tergugat 9 (Soegianto) sebagai Pembeli yang dilakukan oleh Turut Tergugat 2 (Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H.) sebagai PPAT sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 11/2021 tanggal 14 Juni 2021;
- 5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan/atau siapa saja yang diberikan hak oleh pihak Tergugat dan atau oleh pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
- 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp5.733.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 466/PDT/2023/PT BDG, tanggal 29 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan 9;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 5 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari kuasa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5, Tergugat 8 dan Tergugat 9, Kuasa Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Kuasa Turut Tergugat 3 untuk seluruhnya;



## II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Blb *juncto* Nomor 466/PDT/2023/PT BDG *juncto* Nomor 45/Pdt.Ks/2023/PN Blb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 466/PDT/2023/PT BDG, tertanggal 29 Agustus 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 5 Juni 2023;
- Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, dan Turut Termohon Kasasi 1, 2/Turut Terbanding 1, 2/Tergugat 6 dan 7 untuk membayar ongkos perkara dalam ketiga tingkat pengadilan;

Atau:

Bahwa apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keuntungan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VIII, dan IX telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d VII terhadap objek sengketa dan mengalihkan kepada Tergugat VIII dan IX adalah perbuatan melawan hukum, karena objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Blok Cihuni, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah milik

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pdt/2024



Para Penggugat yang merupakan peninggalan dari orang tua Para Penggugat yaitu H. Hidayat;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa bukti kuat hak atas tanah adalah sertifikat;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa terhadap objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 01601/Desa Citeureup atas nama Tergugat I sampai dengan VII, objek sengketa mana kemudian beralih dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII sesuai Akta Jual Beli Nomor 169/2020 tanggal 17 Desember 2020, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gunawan Sebayang, S.H., (Turut Tergugat I), selanjutnya beralih dari Tergugat VIII kepada Tergugat IX sesuai Akta Jual Beli Nomor 11/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H., (Turut Tergugat II), peralihan hak mana adalah sah karena dilakukan dihadapan PPAT;
- Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam membuktikan dalilnya sebagai pemilik tanah objek sengketa tidak didukung dengan bukti sah dan kuat, karena bukti surat berupa Girik Letter C dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang - Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) bukan merupakan bukti sah kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tepat sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pdt/2024



perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. EUIS ESIN KURAESIN binti H. HIDAJAT alias NJI ESIN b. H. HIDAJAT, 2. Hj. EUIS HALIMAH binti H. HIDAJAT alias NJI HALIMAH b. H. HIDAJAT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **EUIS ESIN KURAESIN binti H. HIDAJAT alias NJI ESIN b. H. HIDAJAT**, 2. **Hj. EUIS HALIMAH binti H. HIDAJAT alias NJI HALIMAH b. H. HIDAJAT**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)